

SE INTERPONE DEMANDA ORDINARIA DE UNA CONDICIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN.

JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA

Yo, **SANDY TATIANA CACERES TERCERO**, hondureña, mayor de edad, soltera, con domicilio profesional en barrio Los Mangos de la ciudad de Choluteca departamento de Choluteca abogada, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras, con No.31000, con correo electrónico sandycacerest@gmail.com y número telefónico: 99469289, actuando en mi condición de representante procesal del señor **LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUILLEN** , hondureño, mayor de edad, soltero, con domicilio en la colonia Inmaculada Concepción de la ciudad de Choluteca departamento de Choluteca , administrador de empresas, con No. De Identidad: 0605-2000-14567, quien me otorga un poder especial para pleitos para ser su representante procesal. Con el debido respeto, comparezco interponiendo demanda ordinaria de una condición general de contratación, en contra de la sociedad mercantil, “**SEGUROS DE CHOLUTECA C.F**”, a través de su representante legal, la señora **KIMBERLYN GUADALUPE FLORES BONES** , hondureña, mayor de edad, casada, con domicilio en villas madrigal , licenciada en finanzas, con No. De Identidad: 0605-1999-98756, quien es la presidenta del Concejo de Administración de la demandada. Baso esta demanda en los siguientes hechos:

HECHOS.

PRIMERO: Que en fecha 15 de marzo del 2023, mi poderdante suscribió un contrato de prestación de servicios de seguro vehicular con la empresa “**SEGUROS DE CHOLUTECA C.F**”, en el que se estableció un contrato de seguro vehicular por los cuatro vehículos

Adjunto medios de prueba: el contrato entre la empresa aseguradora y mi representado.

SEGUNDO: El día miércoles 24 de abril del 2024, uno de los empleados de mi poderdante conducía uno de los vehículos asegurados, un vehículo automotor, color blanco, del año 2013, con No. Placa: PN5601, y tuvo una colisión en el Boulevard Mauricio Oliva, casi llegando a la rotonda del reloj, en Choluteca. Esto sucedió con un vehículo desconocido que golpeó el carro a tal punto de dañar la puerta y el retrovisor del lado del conductor de este automóvil. Además, el conductor del otro vehículo se fue, por lo que, este empleado, de nombre **ANGEL EDUARDO CRUZ CASCO, (conductor)**, llamó a mi representado para informarle lo sucedido.

TERCERO: El mismo día en el que pasó la colisión, en horas de la tarde y que el señor **ANGEL EDUARDO CRUZ CASCO** ya había llamado a mi representado, el señor **LUIS HUMBERTO CACERES HERNANDEZ**, este acudió inmediatamente al lugar ya mencionado y se comunicó con la aseguradora. Poco después, llegó una de las agentes del seguro vehicular, de nombre **GREYSI ZELAYA CENTENO**, ella hizo la gestión, tomando fotografías del vehículo, anotando la placa, y todos los demás datos del vehículo para realizar las gestiones correspondientes y poder reclamar los gastos de cobertura.

CUARTO: Resulta señor Juez, que, al día siguiente, en fecha 25 de abril de este mismo año, mi representado se presentó con su empleado, a la aseguradora **“SEGUROS DE CHOLUTECA C.F”**, ubicada a la par de plaza rosanelo, contiguo a la terraza, para realizar las gestiones de la cobertura del seguro de su vehículo y establecer en qué taller se iba a arreglar el carro.

La persona que atendió a mi representado, un agente de la aseguradora, de nombre **ALESSANDRO ISAHÍ ALVARADO RODRIGUEZ**, llenó todos los formularios correspondientes para darle trámite al reclamo de mi representado y, le dijeron, que alrededor de tres días hábiles lo llamarían para notificarle la resolución de la cobertura del vehículo.

Adjunto como medio de prueba el formulario llenado por mi representado para poder exigir la cobertura de su seguro.

QUINTO: Es el caso, señor Juez, que, al tercer día hábil, el día lunes, 28 de abril del mismo año, mi representado se presentó a estas mismas oficinas antes mencionadas, y al hablar con el agente que estaba asignado a su caso, **JOSUE ALEJANDRO MARADIAGA LAZO**, este le notificó que el seguro no podía cubrirle los gastos ocasionados por la colisión a su vehículo porque, la licencia del conductor era una licencia tipo liviana, y que la Ley de Tránsito establece que ese es un tipo de vehículo pesado y que, por lo tanto, el empleado necesitaba una licencia de tipo pesada y que esto se encontraba regulado en el contrato.

A razón de esto, señor Juez, mi representado se preocupó y le manifestó a este agente que, en el momento en que se estableció el contrato, él solo adquiriría vehículos tipo liviano, y en el momento en que añadió los dos vehículos automotores más, estos vehículos la aseguradora los debió considerar de igual forma livianos, porque eran camiones pequeños y porque al momento de hacer la incorporación de estos dos vehículos más, solo los agregaron al contrato existente, sin establecerle en un nuevo contrato que los gastos de su cobertura cambiarían

A mi representado lo remitieron al área legal de la aseguradora, y allí, lo atendió una abogada de nombre **FARY ESTRADA**, y ella le informó, que, aunque no se le hubiere informado lo que hacía el cambio de vehículos, él ya había firmado el contrato y así lo establecía este y, que, por lo tanto, ellos no tenían por qué cubrirle el seguro a mi representado.

SEXTO: Mi representado, señor Juez, paga un monto de L 20,000.00, mensuales de cobertura del seguro de sus cuatro vehículos de la empresa y los cuales, siendo esta la primera vez, que, mi representado hace un reclamo por gastos de seguro; no pareciéndole esto justo, ya que además manifiesta que, si bien es cierto, en el contrato se señala que los automóviles pesados deben tener tipo de licencia pesada, esto no los exime de responsabilidad para cumplirle por los daños que se ocasionaron en la colisión de su vehículo.

Como medio de prueba para este hecho, adjunto de seguro de los cuatro vehículos y los depósitos que ha realizado mensualmente de lo que deposita a la aseguradora.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

Fundo la presente demanda en los artículos: 80 y 82 párrafo 2, artículo 1, 40 N. 1 y 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 593, 594, 595, del Código Procesal Civil, artículos 60, 83, 84, 20

PETICIÓN.

1. Pido, reiterándole mi respeto, admitir la demanda de una condición general de contratación una condición con la cual la aseguradora pretende evadir su responsabilidad para no cubrir los gastos del seguro de mi representado procesal.
2. Tenerme a mi Abogada **SANDY TATIANA CACERES TERCERO** como representante procesal del señor **LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUILLEN**.
3. Mandar a citar y emplazar a la parte demandada legal, advirtiéndole que si no contesta la demanda se seguirá el juicio en rebeldía.
4. Que, con los méritos que los medios de prueba arrojen se dicte sentencia en la cual se declare con lugar la presente demanda, la condición general de contratación, como se solicita.
5. Que se señale fecha y hora para la audiencia preliminar.

6. Que, si la demanda adolece de algún defecto procesal, sea mandada a subsanar, teniendo toda la intención de cumplir con los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil.

Ciudad Choluteca ,Departamento de Choluteca , a los 30 días del mes de abril de 2024

Abogada Sandy Tatiana Caceres Tercero

**ANEXOS QUE ACOMPAÑO A LA
DEMANDA.**

- Fotocopia simple de la demanda.
- Escritura de constitución de sociedad anónima de la empresa.
- Copia de contrato con aseguradora.
- Copia de la póliza
- Copia de la hoja de reclamo en contra de la aseguradora que hizo mi representado.
- Copia del Poder con el que actúo
- Copia de tarjeta de identidad de mi representado.